



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

מס' תיק: 7/251/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**לפני כב' המפקח על רישום מקרקעין
ארז שטיינברג**

התובעת
נציגות הבית המשותף מרח' איתמר בן אב"י 3, נתניה
באמצעות ב"כ: עו"ד אלבו קארן

נגד

הנתבעים
1. דבש יוסף
2. דבש מזל
באמצעות ב"כ: עו"ד אסף וקנין

החלטה

לפני בקשה מטעם הנתבעים לזימון עדים (להלן גם: "**הבקשה**") במסגרתה מבקשים הנתבעים לזמן לעדות שני עדים המשמשים כחברי נציגות התובעת.

הרקע לבקשה

1. הבית המשותף נשוא התובענה נמצא ברחוב איתמר בן אב"י 3 בנתניה, הרשום בפנקס הבתים המשותפים מתאריך 8.2.2012 והידוע כחלקה 123 בגוש 8259 (להלן גם: "**הבית המשותף**"). הבית המשותף מורכב ממבנה אחד בעל 10 קומות ו-26 יחידות בסך הכל. לבית המשותף תקנון מוסכם מתאריך 3.11.2019 (להלן גם: "**התקנון המוסכם**").

2. התובעת היא נציגות הבית המשותף. הנתבעים מתגוררים בקומה השביעית בבניין והם מחזיקים במחצית זכויות הבעלות בתת חלקה מספר 21.

3. עניינו של ההליך בתביעה למתן צווי עשה אשר יורו לנתבעים - לסלק כל בניה בלתי חוקית מהשטחים המשותפים; להחזיר את ארון כיבוי האש שפורק על ידם, על פי הנטען, למקומו על פי תכנית הבניין; להימנע מלהחנות את המשאית שבבעלותם ברחבת כיבוי האש; לחדול משימוש בחשמל המשותף בבניין ולנתק מהחשמל המשותף את המקררים אשר בבעלותם. כמו כן, ביקשה התובעת לפסוק פיצוי כספי בסך 10,000 ש"ח בגין עגמת נפש ופגיעה באיכות חייהם של דיירי הבית וכן את הוצאות ניהול ההליך.

4. הנתבעים טוענים בתמצית כי לא בנו כל בניה בלתי חוקית ברכוש המשותף וכי אין כל ראיה לכך. עוד נטען על ידם כי סגירת החניה המוצמדת לדירתם והפיכתה למחסן אינה טעונה אישור הנציגות, אלא לכל היותר את אישור הרשות המקומית ועל כן אין יריבות בעניין זה בינם לבין הנציגות. כמו



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

מס' תיק: 7/251/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

כן נטען כי דיירים רבים בבניין סגרו את חנייתם למחסן וכי הנציגות לא עשתה דבר בעניינם, אלא "נטפלה" דווקא לנתבעים בחוסר תום לב. אשר לחניה ברחבת כיבוי האש ציינו הנתבעים כי הם חונים במיקום שהוסכם עליו בהתאם להסכמות שקיבלו תוקף של פסק דין בשנת 2016. הנתבעים מכחישים שימוש בחשמל המשותף וטוענים כי המקרר המוצב בחנייתם אינו פעיל ואחסנתו מותרת וכי אין כל בעיית נגישות לארון כיבוי האש, מה עוד שהנתבעים מכחישים שהם אלה שהעתיקו את מיקומו.

5. ביום 16.2.2022 הגישה התובעת את רשימת העדים שבכוונתה לזמן למתן עדות וכן את תמצית עדותם של העדים שנתבקש זימונם. יצוין כי הנתבעים לא הגישו רשימת עדים כנדרש בתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018 (להלן-"התקנות") עובר לדיון קדם המשפט.

6. ביום 28.3.2022 התקיים דיון קדם משפט במסגרתו ציין ב"כ הנתבעים כי בדעתו להעיד את הנתבעים בלבד ואף להסתפק בהעדת נתבעת 2 בלבד (שו' 7-8 בעמ' 4 לפרוטוקול הדיון). בסיומו של הדיון, החליטה כב' המפקחת (כתוארה אז) א' שחל לקבוע את התיק לשמיעת ראיות ליום 19.10.22, כן ניתנו הוראות דיוניות שונות לרבות בעניין הגשת חוות דעת מומחי בטיחות, סדר שמיעת עדים, וכן בעניין בקשות לזימון עדים שיוגשו, במידת הצורך, בתוך 60 ימים.

7. ביום 31.3.2022 הגישה התובעת חוות דעת מומחה מטעמה וביקשה לצרפה לראיותיה. ביום 3.4.2022 הגישה התובעת בקשה לזמן שני עדים נוספים מעבר לעדים שפורטו ברשימת העדים שהוגשה על ידה עובר לדיון קדם המשפט. ביום 4.4.2022 נעתרה כב' המפקחת (כתוארה אז) א' שחל לבקשה והורתה על זימון העדים כמבוקש.

8. ביום 19.5.2022 הגישו הנתבעים בקשה לזימון עדים, במסגרתה ביקשו הנתבעים לזמן שני עדים. ביום 6.6.2022 הגישה התובעת "בקשה לדחות את בקשת הנתבעים לזימון עדים... בגין הרחבת חזית אסורה". ביום 11.7.2022 ולאחר עיון בבקשת התובעת החלטתי להעבירה לתגובת הנתבעים ואלו הגישו את תגובתם ביום 13.7.2022. בו ביום הגישה התובעת "תשובה לתגובת ב"כ הנתבעים".

תמצית טענות הצדדים

9. הנתבעים מבקשים לזמן לעדות שני עדים: גב' דיאנה רחמני וגב' כרמלה נפתלי, חברות הנציגות, שעדותן הכרחית, כאמור בבקשה, לצורך הוכחת הנטען בכתב ההגנה.

10. אשר לגב' דיאנה רחמני - בבקשה נטען שעדותה הכרחית לצורך ביסוס טענות ההגנה בעניין השימוש העסקי שמיחוס לגב' רחמני ברכוש המשותף, וכן לעניין חניות בני משפחתה של גב' רחמני ברחבת כיבוי אש ופעולות שונות שבוצעו על ידי מי מחברי הנציגות המונעות גישה לברזי כיבוי אש.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

מס' תיק: 7/251/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

בבקשה נטען בנוסף כי העדות נדרשת ביחס לאי תשלום מיסי ועד בית על ידי מי מחברי הנציגות וכן לטעמים לא ענייניים המיוחסים לגב' רחמני והעומדים לשיטת הנתבעים בבסיס התביעה נגדם.

11. אשר לגב' כרמלה נפתלי - בבקשה נטען כי גב' נפתלי היא גזברית הנציגות ומיוחס לה בבקשה ניהול בלתי תקין של קופת הנציגות, העדר שקיפות, ומתן הטבות אסור לחברי נציגות אחרים ולספקי שירותים בבניין. בנוסף נטען כי גב' נפתלי "חשופה" לפעילויות האסורות שעושים חברי הנציגות במתקני הבית המשותף לרבות ברחבת כיבוי האש תוך גרימת סיכון בטיחותי ושימוש בברזי כיבוי לצורך שטיפת רכבים.

12. התובעת מתנגדת לבקשה בעיקר מן הטעם שלשיטתה עדותן של גב' רחמני וגב' נפתלי אינן רלוונטיות. התובעת סבורה כי הסוגיות שבנוגע אליהן מתבקש זימון של העדות, חורגות מהסוגיות שבמחלוקת כפי שהוגדרו בכתבי הטענות והן בגדר הרחבת חזית אסורה. לפיכך, סבורה התובעת כי הבקשה הוגשה בחוסר תום לב ומתוך ניסיון להלך אימים.

13. במענה לכך טענו הנתבעים כי הנושאים שביחס אליהם התבקש לזמן את העדים אינם טיעונים חדשים אלא נושאים שצוינו במפורש בכתב ההגנה מטעמם, ואף הפנו לסעיפים ספציפיים בכתב ההגנה, ולפיכך אין מדובר בהרחבת חזית אסורה.

דיון והכרעה

14. הסמכות לזימון עדים באמצעות בית המשפט קבועה בסעיף 1 לפקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א-1971, הקובע כך –

"סמכות להזמין עדים"

1. "א) מותר להזמין כל אדם ליתן עדות שהיא קבילה ושייכת לענין; והוא, כשאין הוראה אחרת בפקודה זו.

ב) בית המשפט רשאי, לפי שיקול דעתו, לסרב להוציא הזמנה אם אין בה צורך או אם ראה שנתבקשה למטרה שאיננה גילוי האמת."

15. בהתאם לתקנה 69 לתקנות, לבית המשפט שיקול דעת באשר לצורך לחקור עד מסוים. בפסיקה נקבע כי די בכך שעל פני הדברים לא ניתן לשלול את הרלוונטיות של העדות כדי לאשר בקשה לזימון עד, וכי בית המשפט לא נדרש לבדיקה קפדנית של התועלת העשויה לצמוח מן העדות (ר' רע"א 9055/07 **שירותי בריאות כללית נ' נאדר נאצר** (נבו, 22.11.2007). עוד נקבע בפסיקה כי לבית



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

מס' תיק: 7/251/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

המשפט אומנם הסמכות לסרב לבקשה לזימון עד אך השימוש בה ייעשה בזהירות רבה ולעיתים נדירות (ר' רע"א 5376/12 **אפולו אדקס בע"מ נ' אבי סיטבון** (נבו, 23.10.2012)).

16. **ולענייננו**: אכן, כפי שנטען על ידי הנתבעים, הסוגיות שבנוגע אליהן התבקשה העדת גב' רחמני וגב' נפתלי אוזכרו בעיקרם בכתב ההגנה מטעמם, ולפיכך אי אפשר לומר בעליל כי נושאים אלו חורגים מכתבי הטענות ואף לא ניתן, בודאי בשלב זה, לשלול בעליל את הרלוונטיות של עדותן, כמובן תוך ששמורות לתובעת כל טענותיה.

17. לפיכך, הבקשה לזימון עדים מתקבלת. ניתנת לתובעת ההזדמנות להודיע האם גב' נפתלי וגב' רחמני יצטרפו לרשימת העדים מטעמה של התובעת וזאת עד ליום 21.7.2022. ברי שבמקרה כזה יהיה עליהן להתייצב לחקירה נגדית במועד ובשעה היעודה. אם לא תוגש הודעה כאמור, תינתן החלטה נפרדת על זימון לעדות.

18. אשר להוצאות הבקשה - אומנם הבקשה התקבלה, אך מכיוון שהנתבעים לא הגישו את רשימת העדים בהתאם לקבוע בתקנות, איני עושה צו להוצאות.

ניתן בלשכתי, בהיעדר הצדדים, היום, ט"ז בתמוז תשפ"ב, 14 יולי 2022. עותק יומצא.

ארז שטיינברג
מפקח על רישום מקרקעין
נתניה